

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 411/2538 กรมทางหลวง
นายพัน อินทิสาร กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420, มาตรา 437

จำเลยที่ 1 กับ ป. มีหน้าที่ครอบครองและควบคุมดูแลรถยนต์รวมทั้งมีหน้าที่
ขับรถของโจทก์และต่างก็เป็นลูกจ้างชั่วคราวของโจทก์ด้วยกันหากจะถือว่า
จำเลยที่ 1 เป็นหัวหน้าคนงาน การสั่งให้ ป.ขับรถทุกคันก็เป็นการสั่งให้
ป.ไปปฏิบัติหน้าที่ในราชการของโจทก์ ยังถือไม่ได้ว่าจำเลยที่ 1 รวมประมาณเส้นเล่อ
กับ ป.ด้วย เมื่อเหตุละเมิดครั้งนี้เกิดจากความประมาณเส้น-เล่อของ ป.แต่ผู้เดียว
โดยที่จำเลยที่ 1 ไม่ได้ครอบครองหรือควบคุมดูแลรถยนต์คันเกิดเหตุในขณะเกิด
เหตุตาม ป.พ.พ. มาตรา 437 จำเลยที่ 1 จึงไม่ต้องร่วมรับผิดชอบกับ ป.ด้วย

จำเลยที่ 1 กับ ป. มีหน้าที่ครอบครองและควบคุมดูแลรถยนต์รวมทั้งมีหน้าที่
ขับรถของโจทก์และต่างก็เป็นลูกจ้างชั่วคราวของโจทก์ด้วยกันหากจะถือว่า
จำเลยที่ 1 เป็นหัวหน้าคนงาน การสั่งให้ ป.ขับรถทุกคันก็เป็นการสั่งให้
ป.ไปปฏิบัติหน้าที่ในราชการของโจทก์ ยังถือไม่ได้ว่าจำเลยที่ 1 รวมประมาณเส้นเล่อ
กับ ป.ด้วย เมื่อเหตุละเมิดครั้งนี้เกิดจากความประมาณเส้น-เล่อของ ป.แต่ผู้เดียว
โดยที่จำเลยที่ 1 ไม่ได้ครอบครองหรือควบคุมดูแลรถยนต์คันเกิดเหตุในขณะเกิด
เหตุตาม ป.พ.พ. มาตรา 437 จำเลยที่ 1 จึงไม่ต้องร่วมรับผิดชอบกับ ป.ด้วย

(สมชัย สายเชื้อ-สะสม สิริเจริญสุข-ชัยนาท พันดาวงศ์)

ศาลจังหวัดสมุทรปราการ - นายสนั่น รินทร์ศรี

ศาลอุทธรณ์ - นายสุเทพ เจตนาการณ์กุล

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
-------------------	-----------------------------

<u>แผนก</u>

<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>

<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>
------------	-----------------